

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6243/2534

นายศ รี กรุง หวัง สงวน กิจ โจทก์
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ผู้ร้อง
นาย สามารถ อัสวกาญจน์ กับพวก ผู้คัดค้าน
นาย สม ศักดิ์ จรัสรัตนไพบูลย์ กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 63, มาตรา 114, มาตรา 116

จำเลยโอนที่ดินพิพาทให้บุคคลอื่นในระยะเวลา 3 ปี ก่อนมีการฟ้องให้จำเลยล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องขอให้ ศาล มีคำสั่งเพิกถอนการโอนดังกล่าว คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของ ศาลฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้และให้ยกเลิก การล้มละลายของจำเลย จำเลยจึงพ้นจากภาวะการเป็นบุคคลล้มละลายเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงไม่มีอำนาจที่จะขอให้เพิกถอนที่ดินพิพาท ได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22,114,116.

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องว่า ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ (จำเลย) ทั้งสามเด็ดขาดเมื่อวันที่ 28มิถุนายน 2528 และพิพากษาให้จำเลยทั้งสามล้มละลายเมื่อวันที่4 มีนาคม 2529 จำเลยที่ 3 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 34096 พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 34/1 ต่อมาเมื่อวันที่7 กันยายน 2527 จำเลยที่ 3 ได้โอนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่นายสามารถในราคา 200,000

บาท เป็นการโอนในระยะเวลา 3 ปีก่อนมีการฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลาย (ฟ้องวันที่ 14 มีนาคม 2528)และเป็นการโอนโดยไม่สุจริตและไม่มีค่าตอบแทน ครั้นวันที่ 3 มกราคม 2528 นายสามารถได้ออนขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่นางสาวนิตในราคา 500,000 บาท การโอนได้กระทำก่อนที่จำเลยที่ 3 ถูกฟ้องล้มละลาย 3 เดือน โดยสมยอมกัน จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ขอให้มีความสั่งเพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 34096 พร้อมบ้านเลขที่ 34/1ระหว่างจำเลยที่ 3 กับนายสามารถ และระหว่างนายสามารถกับนางสาวนิตเสียตามมาตรา 114 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483และให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ให้นายสามารถและนางสาวนิตร่วมกันชดใช้ราคาที่ดินและบ้านจำนวน 573,900 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

ผู้คัดค้านที่ 1 ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากจำเลยที่ 3 ด้วยความสุจริตและมีค่าตอบแทน ขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 2 ยื่นคำคัดค้านว่า การซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้กระทำไปโดยสุจริตและชำระเงินค่าตอบแทน 500,000 บาทก่อนมีการขอให้จำเลยที่ 3 ล้มละลาย ผู้คัดค้านที่ 2 ย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 34096พร้อมบ้านเลขที่ 34/1 ระหว่าง นายธีระพลจำเลยที่ 3 กับนายสามารถผู้คัดค้านที่ 1 และระหว่างนายสามารถผู้คัดค้านที่ 1 กับนางสาวนิตผู้คัดค้านที่ 2 ตามมาตรา 114 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถ

กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ให้ผู้คัดค้านที่ 1 และผู้คัดค้านที่ 2 ร่วมกันชดใช้ราคาที่ดินและบ้านจำนวน 573,900 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำแถลงลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2534 ว่า ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้และให้ยกเลิกการล้มละลายของนายธีระพล เสงสกุลจำเลยที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2534 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงไม่มีอำนาจจัดกิจการและทรัพย์สินของจำเลยที่ 3 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 อีกต่อไป

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้และสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายของจำเลยที่ 3 อันเป็นการยกเลิกการล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 63 จำเลยจึงพ้นจากภาวะการเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงไม่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22, 114, 116 ที่จะขอให้เพิกถอนที่ดินแปลงพิพาทได้ ศาลฎีกาจึงต้องยกคำร้องของผู้ร้องโดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นข้ออื่นต่อไป

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-สวิน อักษรายุธ-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ